

1516175-78.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... por ser ponto de atividade de tráfico. Ao chegarem no local, encontraram o réu com uma pochete contendo as substâncias entorpecentes relatadas e anotações do "tráfico". O acusado estava acompanhado pelo adolescente Anderson Almeida da Silva, que não portava nenhuma substância ilícita.

Essa prova acusatória é insuficiente, a meu ver, para a condenação pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1516175-78.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516175-78.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2089159/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME CAVALCANTE GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

GUILHERME CAVALCANTE GOMES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta de 14h, em uma viela situada na Rua Lucilo Varejão, nº 129, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com identidade de desígnios com o adolescente Anderson Almeida da Silva, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções de cocaína (massa líquida: 2,4 gramas) e 05 (cinco) porções da mesma substância, na forma de crack (massa líquida: 4,6 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão às fls. 04/05; boletim de ocorrência às fls. 06/08 e 61/63; termo de declarações às fls. 09/10; laudo descritivo/fotográfico das anotações à fl. 20; termo de depoimento às fls. 59 e 65; laudo toxicológico às fls. 37/40 e laudo grafotécnico às fls. 162/167.

O réu foi regularmente citado à fl. 117/118, apresentou defesa prévia às fls 122/123 e a denúncia foi recebida em 22 de junho de 2021 (fl. 132),

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 04/05), restando positiva a identificação como cocaína, em duas formas diferentes, nos termos do exame toxicológico (fls. 37/40).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, não houve provas da traficância.

Na data dos fatos, o réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 2,4g (duas gramas e quatro decigramas) de cocaína divididas em 07 (sete) porções, 4,6g (quatro gramas e seis decigramas) da mesma substância na forma de "Crack" divididas em 5 (cinco) porções.

Segundo apurado, os policiais civis Paulo Eduardo Vecchete e Guilherme Bandeira Guimarães da Silva receberam uma denúncia de atividade suspeita em uma viela conhecida por ser ponto de atividade de tráfico. Ao chegarem no local, encontraram o réu com uma pochete contendo as substâncias entorpecentes relatadas e anotações do "tráfico". O acusado estava acompanhado pelo adolescente Anderson Almeida da Silva, que não portava nenhuma substância ilícita.

Essa prova acusatória é insuficiente, a meu ver, para a condenação pelo tráfico.

Em interrogatório, o réu negou a traficância, afirmando que foi juntamente com o menor na viela comprar drogas, e que só se conhecem de vista por serem vizinhos.

Ab initio, convém ressaltar que a comprovação da elementar uso próprio exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06, não emerge como circunstância de fácil constatação, sendo não raras as vezes em que tal análise deve ter por norte alguns balizamentos extraídos da própria situação fática.

Nesse diapasão, "A comprovação da elementar do tipo previsto no artigo 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu artigo 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente" (Informação obtida através do site "Gazeta Online",

&&&http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2013/07/noticias/cidades/1453817-drogas-ovens-misturam-ecstasy-a-outras-drogas-durante-a-balada.html&t, acesso em 02/03/2016.)

No caso dos autos, vale dizer que a quantidade de drogas apreendida não foi extensa. Além disso, como narrado pelos policiais civis, foi observada uma atividade entre o réu e outro indivíduo, sendo compatível com a conduta afirmada pelo réu de que estava no local para comprar drogas. Ademais, o réu é primário, sem nenhum outro registro.

Claro que é possível mesmo que ele estivesse realizando venda naquele dia, todavia esta conclusão não emergiu cabalmente dos autos. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório não explicitaram o intuito de entrega dos entorpecentes a terceiros, essencial para configuração do tráfico de entorpecentes, o que faz toda a diferença.

Diante destas circunstâncias, entendo que a posse dos entorpecentes pelo acusado, comporta a desclassificação delitiva.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Tratando-se de réu primário, fixo a pena de advertência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUILHERME CAVALCANTE GOMES como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena de ADVERTÊNCIA e, consequentemente, JULGO EXTINTA a penalidade pelo seu integral cumprimento.

Concedo o direito do réu recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, bem como a destruição dos entorpecentes, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Erika Fernandes
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA